

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

Од Првото продолжение на Деведесет и втората седница на Собранието на Република Северна Македонија, одржана на 12.03.2026 година

Седницата се одржа во Собранието на Република Северна Македонија, сала Македонија, со почеток во 13,08 часот.

Седницата ја отвори и на неа претседаваше господин Африм Гаши, претседателот на Собранието на Република Северна Македонија.

Африм Гаши: Дами и господа пратеници, продолжуваме со работа по Деведесет и втората седница на Собранието на Република Северна Македонија.

Пратениците Мендух Тачи, Илир Демири, Талат Џафери, Аднан Азизи, Калтрина Беќири, Али Ахмети, Блерим Беќети, Илир Хасани, Муса Џафери, Скендер Реџеџи, Садула Дураки, Соња Мираковска, Венко Филиппе и Илире Даути ме известуваат дека се спречени да присуствуваат на седницата.

Минуваме на точка 5 – Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за шумите, по скратена постапка, поднесен од пратениците Пеце Милевски, Кире Божиновски, Моника Трајанова, Биљана Кузманоска, Јулија Тушевска, Благоица Ласовска, Петар Ристески, Златко Пенков и Зоранчо Јованчев.

Извештаите на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство, како матично работно тело и Законодавно правната комисија ви се доставени.

Отворам општ претрес.

Ги повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат по општиот претрес по предлогот на Законот да се пријават за збор.

Бидејќи нема пријавени за збор констатирам дека општиот претрес по Предлог законот е завршен.

Предлогот на Законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 64 пратеници, сите 64 пратеници гласаа за, нема против и нема воздржани.

Констатирам дека Собранието го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите.

Минуваме на точка 7 - Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста, по скратена постапка, поднесена од пратениците Бојан Стојаноски, Драган Ковачки и Дафина Стојаноска.

Извештаите на Комисиите ви се доставени.

Отворам општ претрес.

Ги повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат по општиот претрес по Предлог законот да се пријават за збор.

За збор се јави пратеникот Сали Мурати, повелете.

Сали Мурати: Почитуван претседател на Собранието, почитувани колеги пратеници, ценета македонска јавност.

Предлог законот кој иако е скроман по обем, броејќи само 6 члена, носи одлуки за суштински значења на транспарентноста на јавните набавки за меѓуресорската контрола на постапките за НАТО и не е помалку важно за принципот на правната сигурност и владението на правото како темелна вредност на нашиот уставен поредок.

Двата амандмана кои ги поднесе со цел да ги отстранат тие слабости, беа одбиени пред надлежните работни тела на Собранието. Но одбивањето почитувани колеги, на амандманите не ја отстранува проблематиката.

Токму затоа оваа расправа пред оваа седница е во исто време и последна прилика колективно да ги разгледаме недостатоците на овој Предлог закон што јас ги детектирав. Моите забелешки ќе ги изложам систематски во четири правци.

Првиот, уставна издржаност на членот 1, правна прецизност на образложените на Предлог законот, оправданоста на скратената постапка и меѓу најоперативното значење, разградување на меѓуресорската контрола во членот 4.

Почитувани колеги да ги изнесам моите аргументи за моите амандмани.

Во членот 1 во Предлог законот се воведува нов став 3 во членот 4 од основниот Закон со следната содржина.

Договорниот орган може да го промени, значи може да го промени, овој Закон за набавка на критична инфраструктура како што е дефинирано во прописите за безбедност на мрежите и информатички системи.

Оваа реченица наизглед изгледа како техничка, содржи две сериозни проблематики, почитувани колеги.

Проблем е недефинираност на поимот. Терминот, критична инфраструктура не е дефиниран во самиот изворен Закон, значи, во законскиот текст. Тој се упатува на неодреден круг на подзаконски и други законски прописи, без нивно конкретно именување во членот 8 од нашиот Устав ги утврдува владеењето на правото и правната сигурност меѓу темелните вредности на нашиот уставен поредок.

Правната наука врз линија на Европскиот суд за човекови права, имаме одлуки многу за оваа проблематика, ја дефинира правната сигурност преку барање нормата да биде долно прецизно функционална и јасна. Ова не е прецизна, јасна и функционална норма.

Вториот проблем е диспозитивна природа на одредбата. Формулацијата може да го промени, значи дека договорниот орган слободно избира за секој конкретен случај дали ќе го примени посебниот режим на одбранбените набавки или општиот режим на јавните набавки.

Никаде не е предвидено кој ги утврдува критериумите за тој избор. Кој го контролира и кој одговара ако изборот е погрешен или има интерес на правни мотиви.

Дискрецијата почитувани колеги, без критериуми не е флексибилност, туку е основ за арбитарност.

Со поднесениот амандман број 1 предложен од мојата страна, прво предлагам терминот на инфраструктура да се врзе изрично за Закон кој ги уредува мрежните информатички системи, со што се постигнува правна оправданост.

И второ, за секој случај на промена на посебен режим, да се бара писмено образложение од раководителот на договорниот орган.

Втората компонента на моите амандмани се, Деловникот на Собранието бара Предлогот на закон да содржи оцена на состојбата, целите и основните решенија.

За жал тука ги немаме овие три компоненти. Го прочитав со внимание Предлогот, она што го наоѓам е декларативен текст кој го именува проблемот, но не го докажува проблемот. Нема ниту еден доказ во Предлогот дека токму овие предлози имаат еден основ да се пристапи кон измени и дополнувања.

Образложението на член 1, наведува дека, новите предизвици, замислете, за националната безбедност, ова е образложението, бараат проширување на опфатот на закон. Тоа може да биде точно, но нема ниту еден конкретен случај, ниту еден реален пример, ниту статистички податок кој покажува дека постоечкиот Закон за јавни набавки создава практични пречки при набавки поврзани со критичната инфраструктура. Тврдењето на проблемот, почитувани колеги, не е доказ за проблемот.

Уште позагрижувачки е образложението на членот 4. Тука ќе се задржам малку повеќе.

Таму за намалување на функцијата од 7 на 3 члена, за преносот на надлежноста, замислете, оваа Комисија сега работи под Владата, сега се пренесува до Министерството и монополската положба на министерот, фактички, и се намалува и бројот на членови, и фактички директно е орган кој одлучува за набавките и тој си ја формира и комисијата. Сам ага, сам паша. Така оди работата.

Не е анализирано дали 7 члена комисија всушност била неефикасна досега. Зошто досега функционирала така една комисија, во досегашната практика. Не е прикажано ниту колку постапки таа комисија ги водела и какви се роковите.

Уште еден проблем, почитувани колеги. Предлогот ја оправдува скратената постапка во членот 75. А еве Деловникот, со ништо не се оправдува да биде овој предлог со скратената постапка.

Во членот 1, воведува нова, значи што се воведува, да видиме дали може по скратена постапка.

Во членот 1 се воведуваат нови правни категории за набавки. Набавки поврзани со критична инфраструктура, со претенденционално огромен опфат, големи договори се овие, со износи и така натака, неограничени вредности на договорите и директно влијание на националната безбедност. Значи, овој бил по скратена постапка. Немаме став за овие три критериуми.

Прво, набавка поврзана со критичната инфраструктура, со потенцијални огромни опфати и за националната безбедност. Ние немаме информации за оваа работа како пратеници.

Членот 4 ја реструктурира контролната комисија за НАТО набавки, чии потврди имаат меѓународни правни важности. Се укинува оваа комисија, а овие комисии се директно се за НАТО набавките. Поради ова не е само технички измена на Законот, како што предвидува членот 75. Ова е закон со сериозни безбедносни, правни и финансиски импликации.

И четвртиот стол на моите амандмани е, ќе се задржам тука во членот 4, бидејќи сметам дека тој носи најповеќе последици. Постоечката седумчлена комисија во својот состав ги вклучува претставниците од пет институции, Министерството за одбрана, Кабинетот на претседателот на Владата, министерот за економија, Управата за јавни приходи, Дирекција за безбедност на класифицирани информации.

Овој состав не е случајно вметнат, бидејќи автоматски се контролираат еден со друг, но сега фактички останува со предложените измени. Комисијата ја намалува на 3 члена и сите тројца се избрани од министерот за одбрана. Додатно надлежноста на нејзиното формирање се пренесува од Владата.

Еве сега, јас не знам дали Владата се согласува да и се одземе некоја надлежност. Сега по предлог на пратеници се одзема од Владата и фактички се додава, на пример, комисијата да биде формирана од Министерството за одбрана.

И тука е клучната работа. Двете промени заедно, еден ресор, еден министер и еден преглед. Значи, монополска положба 100%. Монополска положба има.

Потврдите кои ги издава оваа комисија се документи со меѓународни правни важности. Тие се издаваат на еден од официјалните јазици на НАТО и ја потврдуваат исполнетоста на сите услови за учество во НАТО набавките. Доверливсоста на тие потврди зависи директно од независноста на целата постапка.

И јас сега, еве како пратеник, се сомневам во сите постапки понатака зашто нетранспарентно се наметнува промената, измените и дополнувањето.

Амандманот 2, предложив јас во мојот предлог, комисијата да остане со 5 члена, со задржување на претставници од Министерството за економија, од Управата за јавни приходи, од Дирекцијата, но со надлежност за формирање и понатаму да остане во Владата.

Ова ми беа моите амандмани. Беа одбиени.

Благодарам за вашето внимание. Сакав да остане еден белег тука дека сум...

Африм Гаши: Благодарам.

Славјанка Петровска се јави за реплика, повелете.

Славјанка Петрова: Благодарам претседател

Колега Сали Мурати, не напоменавете неколку работи кои што се, исто така, многу важни за донесувањето на овој Предлог закон кој што за жал, парламентарното мнозинство е решено да го донесе во оваа форма, а тоа е дека, замислете колеги, за вие што не бевте вчера на Комисијата за одбрана и безбедност и што очигледно не го знаете Законот во суштина, Законот за критична инфраструктура на кој се повикува проширувањето на овој закон не е донесен. И тој не е донесен, затоа што вие како парламентарно мнозинство не сте го донеле, односно не ја предупредувате Владата дека доцни веќе две години со донесувањето на тој Закон.

Гледајте каков апсурд. Давате надлежност на министерства да направат набавки за закон чија што основа се уште не е донесена.

И втората работа, основниот Закон за јавни набавки од областа на одбраната и безбедноста е донесен со европско знаме, затоа што к ако што стои во образложението, колеги самите сте навеле, дека, да, се работи за усогласување со европското законодавство.

Во овој Предлог на закон коресподентни табели нема, што значи дека тоа што претходно било усогласено со законодавството на Европската Унија, сега е прашање дали не е веќе усогласено.

По анализата на содржината на нормите, односно одредбите кои ги менувате, ќе ви кажам дека се враќате чекор назад во делот на јавните набавки.

Африм Гаши: Благодарам.

Бидејќи е исцрпена листата на пријавени за збор, констатирам дека општиот претрес е завршен.

Предлогот на законот во целост го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 81 пратеник, за гласаа 66 пратеници, против гласаа 15 пратеници, нема воздржани.

Констатирам дека Собранието го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста.

Минуваме на точка 8 – Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за возила, по скратена постапка, поднесен од пратениците Кире Божиновски, Моника Трајанова, Биљана Кузмановска, Пеце Милевски, Јулија Тушевска, Благица Ласовска, Петар Ристевски, Златко Пенков и Зоранчо Јованчев и Петар Марков.

Извештаите на Комисијата за економски прашања и енергетика како матично работно тело и Законодавна - правна комисија.

Отворам општ претрес.

Ги поканувам предлагачот и пратениците кои што сакаат да говорат за општиот претрес по Предлог законот да се пријават за збор.

Бидејќи нема пријавени за збор, констатирам дека општиот претрес за предлог законот е завршен.

Предлог законот во целост го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 77 пратеници, за гласаа 77 пратеници, против нема, воздржани нема.

Констатирам дека Собранието го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за возила.

Минуваме на точка 9 - Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, по скратена постапка.

Поднесен од пратениците Бране Петрушевски, Александар Јамалов, Зоран Коцевски и Даниела Христова.

Извештаите на Комисијата за заштита и безбедност како матично работно тело и Законодавна - правна комисија ви се доставени.

Ве известувам дека врз основа на член 2 од Амандманот 10 на Уставот и членот 11 став 3 од Законот на комитетот за односи меѓу заедниците овој закон се гласа со мнозинство гласови од присутните пратеници во од заедниците, при што треба да има мнозинство гласови од пратениците кои што припаѓаат на заедниците кои што не се мнозинство во Република Северна Македонија.

Отворам општ претрес.

Ги поканувам предлагачот и пратениците кои што сакаат да говорат за општиот претрес по Предлог законот да се пријават за збор.

За збор се јави Оливер Спасовски, повелете.

Оливер Спасовски: Почитуван претседателе.

Почитувани колеги пратеници, сакам накратко да кажам неколку работи во однос на измените на Законот за изменување и дополнување на Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата кој што се предлага по скратена постапка и ако погледнеме од самиот предлог кој што е поднесен од колегите пратеници. Во целите и начелата и основните решенија на Предлог Законот стои дека со предложениот Закон се обезбедува еднаков пристап на испитните центри во користење на сопствени, закупени полигони на други субјекти и се подобрува квалитетот на услугите на полагањето на возачкиот испит.

Зошто ја прочитав оваа реченица која што е една од целите заради тоа што, се менуваат многу суштински работи во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата а кои што се однесуваат во функционирањето на испитните центри а не само регулацијата на полигоните. Ако зборуваме за регулација на полигоните или еден од условите кој што бил и до сега за остварувањето на ова овластување кое што добива од страна на Министерство за внатрешни работи. Ќе видите дека во членот 244 од

постојниот Закон кој што воопшто не се менува. Има во ставот 1 Алинеја 4 стои: Да има сообраќаен автодром, полигон во седиште и придружници во сопственост на испиениот центар или под закуп кој ги исполнува пропишаните услови и сообраќајно техничките елементи.

Ова го кажувам заради тоа што, ништо ново не се прави со измената на Законот освен што има состојба во која што ние велíme сега со новото законско решение: Приватните фирми кои што имаат полигони мора да склучат договори ако тоа го побараат испитните центри. Што се однесува до промените морам да кажам неколку работи за кои што сметам дека се несоодветни.

Прво во измената која што се однесува на правните лица кои што сакаат да конкурираат за да добијат лиценца за испитен центар. Треба да имаат банкарска гаранција од 10% од просечниот годишен приход остварен за испиениот центар кој што го имаме. И, тука е при тоа не јасно што ќе се обезбедува со банкарската гаранција. Обично банкарската гаранција се активира во моменти кога се обезбедува некаков договор кој што го имаме а овде немаме ништо што можеме да обезбедиме во делот на обезбедувањето на таква банкарска гаранција од 10%. И, мислам дека напротив нема ништо добро да донесе во овој дел. Можно е многу од претпријатијата да не конкурираат да се намали конкурентноста во делот на оние фирми кои што ќе бидат заинтересирани за испитен центар.

Второ, во истиот член се регулира кога ќе имаме јавен повик за испитните центри да може новите заинтересирани компании кои што сакаат да земат овластување за испитен центар. Не треба да имаат договори за вработување на одредени лица, стручен кадар кој што треба да бидат согласно Закон за да ги исполнуваат условите туку можат да достават договори за идно вработување. Дали е тоа времено или е трајно идно вработување.

На тој начин ги ставаме во нерамноправна положба едните и другите. Ако да речеме еден постојан испитен центар кој што има вработени, кој што плаќа придонеси, кој што плаќа сите апсолутно давачки кон државата визави на тоа другата компанија која што ќе конкурира ќе достави само договори за идно вработување без при тоа да имам некаков сооднос или еднаквост во пристапот на овие два дела. И, така да на овој дел мислам дека треба и сериозно да се размисли на каков начин се пристапува во овој дел со банкарската гаранција и со условите за новите испитни центри.

Што се однесува до банкарската гаранција морам да кажам дека меѓу другото сега се воведува практично и тројно казнување на испитните центри во услови кога тие ќе направат некаков прекршок во однос на Законот. Зошто? Заради тоа што веќе постојат прекршочни одредби кои што и кажуваат дека може да се казни правното лице со 10 илјади евра, физичкото односно одговорното лице во правното лице 500 евра и при тоа се изрекува административна мерка од

затворање 30 дневно на испитниот центар и тоа не е проблем и сега се случува да имаме контрола, во одреден сегмент да има недостатоци, да се затвори 30 дена итн.

Но, вика: При тоа се активира и банкарската гаранција, активирањето на банкарската гаранција значи трета казна која што е практично за една иста работа. И, во овој дел мислам дека е сериозно проблематично заради тоа што не можете два пати или три пати за иста работа да биде казнет една правен субјект. При тоа се нарушува и тоа основно право кое што е предвидено со максимата „Нон бис ин идем“.

Понатаму, посебно проблематично од уставен аспект е можноста или давање на можноста според овој Закон во кој што сите овие правни субјекти ќе треба 15% од цената за пријавувањето на возачкиот испит да ги уплатат на сметката на Министерство за внатрешни работи. Тоа значи дека секој еден кој што ќе треба да полага за возачкиот испит 15% од парите кои што ќе ги уплати да ги уплати директно за финансирање на државна институција и апсолутно од уставен аспект е проблематично да приватните компании ги финансираат на овој начин, нема данок. Тие ги финансираат преку даноци. Се плаќа ДДВ, се плаќа персонален данок, се плаќа данок на добивка итн.

И, сега вон овие даноци имаме уште еден намет кој што се става врз овие компании 15% да бидат уплатени на таа сметка. Прашањето што сега јас го поставувам веројатно треба и сите ние да го поставиме. Дали е ова вовед во зголемувањето на цената на полагање на возачки испит за 15%? Дали ќе се случи такво нешто по усвојувањето на Законот во кој што ќе мора да се коригира цената која што ја пропишува министерот за внатрешни работи за 15% од тоа што е сега.

Ако намената е да се донесе законското решение, при тоа се зголеми цената за 15% тоа треба да го знаат граѓаните бидејќи на крајот повторно ќе ја платат таа цена. Ако тоа не е намерата тогаш ќе видиме дали во оваа структурна цена кој што има. По кој основ може да се земаат тие 15%. Кога зборувам дека е проблематично од уставен аспект ќе кажам дека имаме неколку одлуки на Уставен суд кој што се однесуваат токму на ваков начин на финансирање или воведување вакви давачки се спротивни од уставно - правната пракса. И, тоа одлука на Уставниот суд уберот 179 од 2023 година, 183 од 2023 година, 187 од 2023 година, 190 од 2023 година, 197 од 2023 година, 31 во 2025 година со кој што се укинуваат таквите давачки кои што ги имаат а ние сега воведуваме една таква давачка.

Така да, ова се генералните забелешки кои што ги има ова законско решение, мислам дека ништо не се допринесува во подобрувањето на состојбите и целта не е само да како што пишува во целите на Законот кој што го поднесоа дека на овој начин ќе овозможиме полигоните да бидат користени. Да, сега се дава обврска полигоните мора секој еден сопственик на испитниот центар ако побара да склучи договор со полигоните дека тоа мора да

се направи. Но, при тоа и се воведува најголема можна цена на тие односи кои што ќе ги креираат две приватни компании.

Државата може да ограничи цена на приватен компанија кој што остварува јавно овластување и тоа да, ако е цената која што се однесува на плаќањето на висината на надоместок од страна на кандидатите. Меѓутоа не можете да регулираме односно не можеме ние сите да регулираме какви односи економски ќе воспостават две приватни компании кои што ги имаме и тоа е сериозно проблематично од Уставен аспект заради тоа што, управувањето во смисла на правото на сопствениот и односот кој што го имаат во интер партер односите двете компании не може на никој начин да некој друг ги уредува во пазарна економија.

Во некаква друга економија, да, и во некакво друго политичко уредување но во вакво демократско уредување и во пазарна економија не може да се случи. Така да, поднесов вчера амандмани кои што беа разгледани на комисијата. Жалам што немаше слух да се пристапи кон подобрување на текстот на Законот ако има некаква намера нешто да се смени на подобро од тоа што е сега и на тој начин мислам дека ќе направиме дополнителен проблем со тоа што извесен време ќе се работи на крајот ќе дојдеме во ситуација да одредени одредби треба да бидат укинати од страна Уставниот суд. Благодарам.

Африм Гаши: Јас ви благодарам.

Бојан Стојаноски има реплика на вашиот говор, повелете Бојан Стојаноски имате збор.

Бојан Стојаноски: Благодарам.

Неколку кратки работи за да ги дообјасниме тезите кои што во прашална форма ги поставивте на оваа говорница. Прво, кажавте еднаков пристап, да, и зошто. Бидејќи сега го менуваме Законот кој што вие во ваше време го имате сменето. Што било поентата на промените во вашето време? Да ги спуштите сите можни услови за потоа да може согласно спуштените услови, испитни центри да добиваат лиценци токму потпишани од вас или еве конкретно за испитниот центар во Скопје да добие компанија формирана на 18 јуни 2018 година.

А, само 7 дена подоцна вие да им ја доделите лиценцата за испитен центар во која што ќе може компанија стара 7 дена да ги победи „АСУЦ“, „Боро Петрушевски“ „АМСМ“ и други компании. Сега ние тоа го менуваме. Сега ние тоа го менуваме, велите банкарска гаранција зошто. За да можеме да спречиме 26 годишно момче со фирма стара 7 дена, да поднесе документи, да добие лиценца и потоа еден ден да му текне да ја затвори компанијата и да имаме оштетени возачи.

Ние не размислуваме како вас, ние размислуваме малку поинаку. Или вие велите за полигоните. Во вашето време кога бил променет Законот, ако ние не ги дадеме овие овластувања да еден полигон не може да одлучи на кој испитен центар ќе му

даде можност да управува. Тогаш полигонот во Ресен ќе одлучи кој ќе ги организира испитите во Битола. Во право сум или не сум? Мислам дека вие добро знаете зошто зборувам. Затоа што, вие сте ја потпишале лиценцата или да ви симплицирам. Ајде да збориме за Скопје за испитниот центар. Мислам дека вие подобро знаете од мене зошто ги кажувам овие две места еве нема да одам во детали.

Е, сега вака, одиме да зборуваме за 15% кои што ви ги кажавте. Зошто сме одлучиле ние како пратеници да предложиме 15%, заради тоа што до сега во Законот кога ќе им дадете некој на 10 години да организира возачки испити. Вие му давате монопол. Сега ние како држава викаме: Ако му даваш на некој монопол тогаш заради безбедноста во сообраќајот да заштитиме животи, 15% треба да дадат во државата. Но, една многу важна работа пропуштивте. Каде ќе одат овие 15%? Овие 15% ќе одат во кампањи во подобрување на безбедноста на сообраќајот.

И, тоа треба да бидете фер и чесен за да го кажете. Е, сега на крај. Зошто ги зголемуваме казните за 3 пати. Затоа што, вие мора да разберете дека државата постои за да го штити граѓанинот и народот. Ако ги буткаат децата по 5, 6 пати и ако тука има неправилности тогаш ќе си платат три пати поголема казна. Ако дојде институцијата која што е надлежна и види во испитните центри дека има неправилности ќе си плати казна и ќе си биде затворен. Затоа што, ние немаме интерес да штитиме бизниси. Затоа што, ние не сакаме на 26 годишно момче да му дадеме 10 години во Скопје да организира испити затоа што, ние не сакаме во Ресен да вадиме на полигон да организира член на СДСМ или претседателот на ЛКСДМ во Штип да организира испитен центар. Тоа е разликата, затоа со измената на овој закон на таков начин како...

Африм Гаши: Благодарам.

Оливер Спасовски контра реплика, повелете.

Оливер Спасовски: Факт е дека или не сте разбрале што говорам или така ви одговара. Прво, сега со овој Закон вие ја зголемувате лиценцата за над 10 години, таа беше на 5 години. Не, на 5 беше. А, денеска вие ја зголемувате на 10 години, треба да ги читате добро законите кога ги потпишувате, тоа е првата работа. Ајде да зборуваме за испитниот центар во Ресен како што рековте.

Претходно го имаше „Авто Македонија“ реномирана компанија а денеска во Ресен и во околината го има човекот кој што го донесовте со кран од Кичево, го доби и во Битола, еве и во Битола, па Ресен е под Битола. Ресен е под Битола. Го донесовте со кран за 20 дена од кога му е дадовте лиценцата контрола не исполнува услови, мораше да се затвори испитниот центар. Така да, не ви одговара овие работи да ги кажувате бидејќи креирате нешто што не знаете.

За дваесет дена од кога му ја дадовте лиценцата, контрола не исполнува услови, мораше да се затвори испитниот центар. Така да не ви одговара

овие работи да ги кажувате, бидејќи креирате нешто што не знаете.

Африм Гаши: Благодарам.

На ред за збор е пријавена пратеничката Рина Ајдари, повелете.

Рина Ајдари: Почитуван претседател.

Почитувани колеги пратеници, Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата пред се, се претставува со цел дека тежнее да ја зголеми конкурентноста и да го намали монополот во користењето на полигоните за испитот.

Меѓутоа, ако се анализира подлабоко содржината јасно станува дека некој од предложените решенија не се избалансирани, не се воопшто професионални и може да создадат сериозни последици по функционирањето на испитните центри и самиот систем за полагање за возачка дозвола.

Како прво, едно од проблематичните прашања во овој Предлог закон е обврската за банкарска гаранција за испитните центри, нешто што во теорија може да се претстави како механизам за обезбедување на финансиска стабилност и сериозност за пазарните оператори, меѓутоа во практика ова барање е непропорционално со економската состојба во која што делуваат испитните центри. Многу од нив функционираат со ограничени капацитети и со приходи кои што зависат непосредно од бројот на кандидати.

Воспоставување на таква висока банкарска гаранција, од друга страна го загрозува да се направи финансиски терет за голем дел од испитните центри кои што тоа нема да може да го поднесат. И може да произлезе поинаков ефект, затворање на некои постојни испитни центри и отворање на нови, или влегување на нови испитни центри на пазарот. Ова значи помалку избор за граѓаните, помалку решенија и потенцијално поголема концентрација на пазарот во рацете на само некои субјекти. Уште повеќе, Предлог законот создава и дополнителни и административни обврски за правните лица кои што аплицираат за лиценца. Се бараат и е во фаза на аплицирање на Јавниот оглас да поднесат договори за идни вработувања на физички лица, иако се уште не е сигурно дали ќе добијат лиценца за функционирање на испитните центри. Ова создава правна сигурност и практична несигурност, субјектите се обврзани да преземат финансиски договорни обврски без да имаат сигурност дека ќе можат да ја вршат дејноста за која што реално аплицираат.

Второ, еден друг проблематичен елемент е одредбата која што предвидува трансфер на дел од цената за возачки испит, значи 15% директно во Буџетот на Министерството за внатрешни работи. Во прв поглед ова се претставува како начин за финансирање на проекти за безбедност во сообраќајот и модернизација на опремата, така е барем оправдано од парламентарното мнозинство, меѓутоа треба да се нагласи дека безбедноста во сообраќајот е институционална

одговорност која што се финансира од Буџетот на државата и програмите на соодветното Министерство и ваквиот пристап е целосно анти уставен. Значи една ваква одлука е анти уставна одлука.

И воведување на дополнителен финансиски товар за испитните центри претставува нов терет за еден сектор, кој што и сега веќе се соочува со реални финансиски тешкотии. Бројот на кандидати во многу случаи е во опаѓање, а оперативните трошоци се многу зголемени, опфаќајќи ја тука електричната енергија, канцелариите и се друго. Значи со ова се загрозува функционирањето на испитните центри и може да се рефлектира и во зголемување на цената за полагање за граѓаните.

И трето, вознемирувачки е фактот како се предвидуваат санкции за прекршоците од страна на испитните центри. Актуелниот закон сега веќе содржи и јасни механизми за административна одговорност и прекршочна одговорност. И ако еден центар не ги елиминира констатираните прекршоци, веднаш да настапи од инспекцијата, се предвидуваат тешки санкции, како одземање на лиценцата и високи финансиски глоби.

Потоа, и активизација, а и активирање на банкарска гаранција, на овој начин се создава ситуација кога за истиот прекршок може да се аплицираат истовремено три тешки последици, административни мерки, финансиска казна и активирање на банкарска гаранција. Значи, еден ваков систем на санкции е претеран и непрофесионален, уште повеќе условите и процедурите за активирање на оваа гаранција не се доволно јасно прецизирани во текстот на Предлог законот, нешто што создава правна несигурност и простор за нејасно толкување. Битно е да се истакне дека секоја реформа во оваа област треба да се цели кон подобрување на полагањето за возачка дозвола и зголемување на безбедноста во патниот сообраќај, меѓутоа овие цели не се постигнуваат со воспоставување на нови финансиски бариери со задолжување на операторите со непотребни обврски и создавање на непрофесионални мерки на санкции и анти уставни санкции.

Наместо ова ние треба да се фокусираме на решенија кои што реално го подобруваат системот, јасно и транспарентно уредување за користење на полигоните, ефективен институционален надзор и еднакви стандарди за сите оператори на пазарот. И затоа, иако изјавената цел на законот може да е позитивна, сепак комплетните одредби кои што ги содржи не нудат балансирано решенија и може да креираат нови опасности во функционирањето на испитните центри и полагањето за возачка дозвола. И затоа ние нема да дадеме поддршка за овој Предлог закон. Благодарам.

Африм Гаши: Јас ви благодарам.

Бидејќи е апсолвирана листата.

Констатирам дека општиот претрес е затворен.

И ве потсетувам повторно дека.

Врз основа на член 2 од Амандманот 10 од Уставот и членот 11 став 3 од Законот за комитетот за односи меѓу заедниците, овој закон се донесува со мнозинство гласови од присутните пратеници во салата и мнозинство гласови од пратениците од мнозинството кои што се присутни во салата.

Предлог законот го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 82 пратеници, 67 пратеници гласаа за, 15 гласаа против, нема воздржани.

Ги молам пратениците кои што припаѓаат на заедниците кои што не се мнозинство во Република Северна Македонија да се изјаснат за Предлог законот.

Ве молам да гласаме.

Вкупно гласаа 17 пратеника, 11 пратеници гласаа за, 6 пратеници против, нема воздржани.

Констатирам дека Собранието го донесе законот за именување и дополнување на Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата.

Минуваме на точка 10 – Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за развој, производство и промет на воени стоки по скратена постапка, поднесен од пратениците Драган Ковачки, Бојан Стојаноски, Александар Јамалов и Павле Арсовски.

Извештајот на Комисијата за одбрана и безбедност, како матично работно тело и Законодавно правната комисија ви се доставени.

Отворам општ претрес.

Ги молам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат по општиот претрес по предлог законот да се пријават за збор.

(Со седницата продолжи да заседава потпретседателот на Собранието на Република Северна Македонија господинот Антонијо Милошоски).

Бидејќи нема пријавени за збор, констатирам дека општиот претрес по овој предлог закон е завршен.

Предлогот на законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласа 75 пратеници, за гласале 65, против 10 пратеници, воздржани нема.

Констатирам дека Собранието го донесе законот за изменување и дополнување на Законот за развој, производство и промет на воени стоки.

Продолжуваме понатаму.

Согласно член 85 од Деловникот.

Минуваме на точка 2 - Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност-прво читање поднесен од пратениците Илире Даути, Елми Азири и Зиадин Села.

Предлогот на законот ви е доставен.

Ве известувам дека Комисијата за финансирање и буџет, како матично работно тело и Законодавно правната комисија не го разгледале и не заземале

став по предлогот на овој закон во рокот утврден со член 147 став 1 од Деловникот на Собранието.

Согласно членот 85 став 2 од Деловникот на Собранието, отворам општа расправа и ги повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат по општата расправа за овој предлог закон да се пријават за збор, повелете.

Имаме еден пријавен, по интервенција на колешката Илире Даути, само да објаснам бидејќи се работи за техничка грешка по однос на доставените картички, за збор е пријавена пратеничката Илире Даути и истата може да го оствари правото за збор, повелете.

Илире Даути: Почитуван потпретседател на Собранието.

Почитувани колеги, драги граѓани, како што и најавивме веќе во собраниска постапка се поднесени два предлог закона кои што заради вистината уште на почетокот ќе морам да нагласам дека не се за капиталистите, не се за оние што водат големи бизниси, туку се за малите трговци, малите производители, за оние кои што едвај ги исполнуваат финансиските обврски од месец до месец. И ќе се обидам во моето образложение првично да кажам каков е моменталниот закон, како ние предлагаме и зошто сме одлучиле еден ваков предлог да поднесеме.

Реално Законот за данокот на додадена вредност, моментално право со кој што деловните субјекти стануваат обврзници на данок на додадена вредност е 2 милиони денари. Над тој праг сите деловни субјекти кои што во годишниот промет постигнуваат 2 милиона ќе бидат во обврзниците за ДДВ. Имајќи ги предвид развојите од последната измена на Законот за додадена вредност кога всушност прагот беше воспоставен како 2 милиони денари, од тогаш многу работи се смениле. Реално во Северна Македонија ако се земе за основа минималната плата затоа што во тоа време во 2020-та година биле потребни 138 минимални плати за да се постигне прагот од 2 милиони денари, сега се потребни многу помалку, само 76 минимална плати што значи 45% помалку имаат вредност двата милион денари споредено со 2020-та година. Поради овие причини за да не се чека постојано истиот предлог закон, ние не сме предложили минимален износ на кревање на тој праг, туку сме утврдиле тој праг да се зголеми пропорционално или пак да се движи пропорционално како што се движат бројот на минималните плати во Северна Македонија. И сме се одлучиле за ова поради две причини.

Прво, затоа што да нема потреба честопати истиот закон да се поднесе во собраниска постапка.

Втората причина е, знаеме дека во Северна Македонија минималната плата се движи како последица не на развојниот пораст, значи минималните плати повеќе се социјални порастаи и затоа ние сме се одлучиле во мигот кога говориме или кога може да се донесе законот да важат 176 минимални плати како што, всушност

138 минимални плати како што биле во 2020-та година.

Мислиме дека преку овој закон не зависно што во прв поглед се гледа дека Буџетот на државата ќе има загуба, нашите пресметки преку податоците што сме ги имале на располагање, покажуваат дека загубата може да биде 0,23% од Буџетот што е околу 15 милиони евра што всушност не е ниту 1% од Буџетот. И затоа мислиме дека само ако овој закон успее да ги мотивира деловните субјекти затоа што реално на почетокот кажав дека овој закон е за малите, ситните микро бизниси, за оние кои што имаат евентуално два, три, четири вработени, а ние знаеме дека во структурата на деловните субјекти е 83% припаѓаат токму на оваа категорија што има само 1 до 9 вработни, значи и во број се околу 60 илјади деловни субјекти кои што припаѓаат на оваа категорија и кои што имаат вработени 135 илјади работници или вработени.

Имајќи ги предвид причините што ги набројав и со тоа што сме убедени дека финансиските тешкотии на овие микро бизниси ги прават нив да потоа да платите на работниците да ги даваат и во пливови, да ги кријат за да не го постигнат тој праг од 2 милиони, ние се обидовме дека треба да се помести овој праг. И тие 138 минимални плати ако би го направиле тоа, реално ние бараме да биде прагот 3,6 милиони денари затоа што толку во моментот е минималната плата го постигнува износот и поради претходно нагласените причини, ние се одлучивме овој праг да се движи пропорционално со бројот на минималните плати како што важеле во 2020-та година, на почетокот кога реално и е донесен овој закон.

Причината зошто мислиме дека треба да има интервенција во овој закон, јас истакнав и на Комисијата за финансирање и ако парламентарното мнозинство не ви биде за сходно ниту дневниот ред да го гласа, јас реков дека очекував овие закони да бидат предложени од парламентарното мнозинство, затоа што ние не можеме да се претвораме дека не знаеме дека 2 милиони денари немаат иста вредност и да се претвораме дека не знаеме дека секој производ има не двојна цена, туку и три пати повисока цена.

Поаѓајќи од овој принцип и двата милиони што ги прават деловните субјекти, даночни обврзници несомнено да поминат на еден друг праг. Јас спомнав и сивата економија, тоа е една од раните на економијата во Северна Македонија и верувам дека ова е веќе признаено и со официјални документи на самата Влада и таму се истакнува од тие документи поднесени од самата Влада, од Министерството за финансии се признава дека сивата економија во Македонија е до 25%, а релевантните меѓународни организации истакнуваат многу повисоки нивоа.

На пример, Светската банка вели дека сивата економија во Северна Македонија е од 30 до 35%. Меѓународниот монетарен фонд тврди дека е 36%, а просекот меѓу овие три институции кои што се изјасниле со податоци кои што се утврдени за

сивата економија во нашата држава, тоа е 31% што всушност претворено во вредност би изнесувало 5,1 милијарда евра кои што се, всушност речиси еден паралелен буџет кои што постојано е во промет во сивата економија, во паралелната економија.

И затоа предлозите на Владата треба да бидат токму во насока да се помогне микро бизнисот, да не се поттикне и оној дел кој што реално или легално си ги врши своите, тие во формалниот дел, деловните субвенции, да не се натераат и тие, заради избегнување на приходите или на нивниот вкупен промет, да не се изнесат правилно или пак да ги избегнат обврските што ги имаат и затоа истакнуваме дека е многу подобро е да имаме мала загуба на буџетот преку поместување на овој праг, а што всушност ќе има многу повисок ефект доколку евентуално два или три проценти успееме од деловните субвенции кои што во моментот се неформални, да успееме да ги мотивираме и охрабриме реално да го пријават својот вкупен промет како што го имаат и евентуално да одлучат и да влезат во формалниот систем на развој или одвивање на нивната деловна активност. Значи ќе истакнам пак, ова не е закон кој што е за капиталистите, туку е закон кој што е за тие мали продавнички во нашите маала, со малите трговци производители за кои што верувам дека државата има потреба и мора да им подаде рака за да постигнеме еден од основните принципи во економијата, а тоа е ликвидноста. Благодарам.

Антонијо Милошоски: Бидејќи е исцрпена листата на пријавен за збор, констатирам дека општата расправа по Предлог законот е завршена.

Врз основа на член 85 став 2 од Деловникот и расправата на седницата на Собранието, предлагам да го усвоиме следниот заклучок:

1. Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за данок на додадена вредност е прифатлив и може да се даде на натамошно, односно на второ читање.

2. Овој заклучок заедно со стенографските белешки од седницата на Собранието да се достави до Комисијата за финансирање и буџет и Законодавно правната комисија.

Предложениот заклучок го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 10 пратеници, за гласаа 10 пратеници, нема против, нема воздржани.

Констатирам дека Собранието не го усвои предложениот заклучок.

Минуваме на точка 3 – Предлог на закон за изменување на Законот за данокот на добивка, прво читање, поднесен од пратениците Илире Даути, Елми Азири и Зијадин Села

Предлог законот ви е доставен.

Ве известувам дека Комисијата за финансирање и буџет, како матично работно тело и Законодавно правната комисија не го разгледаа и не заземаа

став по Предлогот на овој закон во рокот утврден во член 147 од Деловникот.

Согласно член 85 став 2 од Деловникот на Собранието на Република Македонија отворам општа расправа.

Ги повикувам предлагачот и пратениците кои што имаат интерес да говорат по општата расправа, да се пријават за збор.

За збор се пријавија пратениците Елми Азири и Илире Даути, само ве молам еден од нив да каже кој ќе го користи правото на 15 минути.

Пратеникот Елми Азири, повелете.

Елми Азири: Благодарам почитуван потпретседател на Собранието, почитувани колеги пратеници,

Претпочитам на почетокот да ги прикажам интервенциите, измените во Законот за данок на добивка. Во Законот за данок на добивка во членот 32, износ од 3 милиони денари да се замени со износ од 4 милиони денари.

Во член 33 став 2, во зборовите три милиони и еден денар до шест милиони, да се заменат со зборовите четири милиони и еден до седум милиони денари. Во став 2, зборовите три милиони е еден денар до шест милиони, да се заменат со зборовите четири милиони и еден до зборот седум милиони. Во членот 3, овој закон влегува во сила осум дена од денот на објавувањето во Службен весник.

Почитувани колеги, ги спомнав интервенциите во членовите на Законот за данок на добивка, за да имате конкретна и реална слика за што се говори всушност во Законот за данок на добивка. Се уредува начинот на данок на добивка, степенот како се пресметува даночните обврзници за плаќање на данок на добивка од даночната основа, пресметувањето на данокот за добивка, роковите за плаќање на данокот за добивка, како и други прашања кои што се значајни за утврдувањето и плаќањето на данокот на добивка. Со зголемување на прагот на 4 милиони денари малите бизниси ќе се ослободат од таксите, нешто што ќе им обезбеди пораст на ликвидноста и можност за нови инвестиции во развојот. Ова особено е важно во конкурентните пазари и за постојани промени.

Предложениот закон е потребен за успешно менаџирање на непредвидените пазарни ситуации и создава услови за оптимизација и прилагодување на специфичните финансиски ситуации на правните лица.

За трговските друштва и приходи над 7 милиони денари, стандардната норма од 10% продолжува да се спроведува со униформно начело или принцип и во даночниот систем што создава предвидливост и безбедност за големите компании. Овие опции, кои што се флексибилни опции, ќе им овозможат на малите и средни бизниси да создаваат нови работни и да ги зголемат платите и кои што долгорочно ќе придонесат и во економската стабилност и очекуваниот ефект за зголемување на вработувањата. И, дополнително, намалувањето

на даночната обврска создава услови за зголемување на конкурентноста овозможувајќи им на малите и средни претпријатија да ја подобрат нивната конкурентност во домашниот и меѓународен пазар. Овие предложени измени го поттикнуваат растот и развојот на малите и средни претпријатија, на трговските друштва, со цел создавање на економска одржлива и конкурентна средина во Северна Македонија.

Почитувани колеги, од описот на интервенциите преку членовите во Законот за данок на добивка и од тоа што се обидов да објаснам, верувам дека е повеќе од јасна тенденцијата да преку овие Предлог измени на Законот за данок на добивка да се создаде простор за намалување на даночниот товар, со што се создава можност за поголема ликвидност, се создава поголема можност за расположливост на финансиските средства, односно се создава простор работодавачите да може да интервенираат за нивната финансиска безбедност, второ за создавање на можности и простор за финансиска предвидливост и трето за создавање на простор кој што ќе овозможи на работодавачите, особено на малите, микро бизниси, да ги зголемат платите, особено минималните плати на вработените, барање кое што го гледаме секој ден од вработените или работниците во Северна Македонија. Би сакал парламентарното мнозинство да има сенс кон овие предлози и истите да ги усвои, благодарам.

Антонијо Милошоски: Бидејќи е исцрпена листата на пријавен за збор, констатирам дека општата расправа по Предлог законот е завршена.

Врз основа на член 85 став 2 од Деловникот на Собранието и расправата на седницата на Собранието, предлагам да го усвоиме следниот заклучок:

1. Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за данок на добивка е прифатлив и може да се даде на натамошно, односно на второ читање.

2. Овој заклучок заедно со стенографските белешки од седницата на Собранието да се достави до Комисијата за финансирање и буџет и Законодавно правната комисија.

Предложениот заклучок го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 12 пратеници, за гласаа 12 пратеници, нема против, нема воздржани.

Констатирам дека Собранието не го усвои предложениот заклучок.

Бидејќи дневниот ред е исцрпен, 92-та седница на Собранието ја прогласувам за завршена.

Благодарам.

(Седницата заврши со работа во 14.16 часот)